

PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Pembatalan Kawin yang dilangsungkan secara elektronik, antara:

PEMBANDING, NIK xxx, tempat tanggal lahir 10 Januari 1972, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Mandala Sinaga, S.H., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm **M'D & PARTNERS**, beralamat di Jl. Ciptomangunkusuma Ruko Cortes, Blok B. 22 No. 26, Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Nomor Hp. 081314443512, dengan domisili elektronik dialamat email: mondu0420@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 Juni 2025 dengan register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1166/Adv/VI/2025/PA.Ckr, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK xxx, tempat tanggal lahir, Wonosobo, 7 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan, Jl. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 760/Pdt.G/2025/PA.Ckr, tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa saat putusan diucapkan, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 760/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 26 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang kepada Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan surat pemberitahuan pernyataan banding secara tercatat bertanggal 01 Juli 2025 yang disampaikan melalui Petugas PT. Pos Indonesia dan oleh Petugas PT. Pos telah diterima kepada Terbanding tanggal 10 Juli 2025 dan kepada Turut Terbanding tanggal 09 Juli 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang dikirimkan secara elektronik pada tanggal 30 Juni 2025 yang pada pokoknya

memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding semula Penggugat Konvensi.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 760/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 19 Juni 2025.
3. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara.

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (XXXXX) Termohon (XXX)
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/X/XXXI/XXXX tanggal Februari 2009 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Tidak Berkekuatan Hukum/Batal Demi Hukum;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang kepada Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan surat pemberitahuan pernyataan banding secara tercatat bertanggal 01 Juli 2025 yang disampaikan melalui Petugas PT. Pos Indonesia dan oleh Petugas PT. Pos Indonesia telah diterimakan kepada Terbanding tanggal 10 Juli 2025 dan kepada Turut Terbanding tanggal 09 Juli 2025;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 25 Juli 2025, demikian pula Turut Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 24 Juli 2025;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Cikarang telah memberitahukan secara elektronik kepada Pembanding untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 22 Juli 2025, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Cikarang juga telah memberitahukan secara elektronik kepada Terbanding untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) tetapi berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 25 Juli 2025, Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Cikarang juga telah memberitahukan secara elektronik kepada Turut Terbanding untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 24 Juli 2025, Turut Terbanding juga tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

Bahwa berkas bundel A dan bundel B perkara Nomor 760/Pdt.G/2025/PA.Ckr dinyatakan telah lengkap dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 22 Juli 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi pada tanggal 11 Agustus 2025 serta didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 176/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 11 Agustus 2025.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pembanding pada tingkat banding telah memberi kuasa kepada Dudung Permana, S.H., M.H., Mandala Sinaga, S.H., Monaldus Fatiso Waruwu, S.H., M.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm M'D & PARTNERS beralamat kantor di Jl. Ciptomangunkusumo Ruko Cortes Blok B. 22 No. 26, Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Tlp. 021-8932 7532, HP. 0813 1444 3512, email : mondu0420@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 25 Juni 2025 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1166/Adv/VI/2025/PA.Ckr, tanggal 25 Juni 2025. Surat kuasa khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini, maka kuasa hukum Pembanding mempunyai *Legal standing* untuk beracara mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding pada pengadilan tingkat pertama memberi kuasa kepada Advokat Dede Mutakin, S.Sy. dkk, sedang pada tingkat banding tidak memberi kuasa kepada siapapun, sehingga semua relaas pemberitahuan yang terkait dengan proses banding ini disampaikan langsung kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dan Turut Terbanding juga merupakan para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak di tingkat banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2025 Penggugat sebagai Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 760/Pdt.G/2025/PA.Ckr, tanggal 19 Juni 2025, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *Jo*. Pasal 1 angka (12) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang terhadap perkara *a quo*, kemudian akan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 760/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 19 Juni 2025 beserta pertimbangan hukumnya serta memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding telah mengajukan jawaban yang didalamnya selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi mengenai 2 (dua) hal, yaitu: (1) Eksepsi tentang *kewenangan absolut*, bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena dalam petitum gugatannya, Penggugat meminta agar Majelis Hakim membatalkan akta nikah Penggugat dan Tergugat, pembatalan akta nikah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan (2) eksepsi *gugatan kabur (obscuur libel)* dengan

alasan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan pembatalan akta nikah tetapi dalam petitumnya juga meminta agar Majelis Hakim membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas kedua macam eksepsi tersebut, Penggugat/ Pembanding telah memberikan tanggapan sebagaimana terurai dalam repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 760/Pdt.G/2025/PA.Ckr. tanggal 8 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqo'dah 1446 Hijriyah, yang amarnya pada pokoknya "Menolak Eksepsi Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi kewenangan absolut ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pokok perkara a quo adalah gugatan pembatalan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006, dalam penjelasan dinyatakan salah satu jenis perkara sengketa perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah Pembatalan Perkawinan. Adapun petitum gugatan angka (3) yang meminta agar Majelis Hakim Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 90/08/II/2009 tanggal 5 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum adalah merupakan petitum ikutan dari petitum pokok angka (2) Membatalkan perkawinan antara Penggugat (XXX) Tergugat (XXX);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat nomor 2 tentang gugatan perkara a quo kabur karena tidak konsisten sebab Penggugat menyatakan gugatan ini merupakan gugatan pembatalan akta nikah, tetapi dalam petitum Penggugat juga meminta untuk dibatalkanya perkawinan

antara Penggugat dengan Tergugat, maka hal ini jelas terdapat pertentangan antara petitum dan tujuan gugatan tersebut, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak jelas atau isinya kabur;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut tidak berkaitan dengan eksepsi kewenangan baik absolut maupun relatif, oleh karena itu, maka eksepsi tersebut diputus bersamaan dengan putusan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa jika dicermati secara saksama, maka petitum gugatan Penggugat telah bersesuaian posita sehingga terdapat konsistensi antara posita dan petitum, demikian pula petitum permintaan akta nikah Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah petitum ikutan/tambahan dari petitum pokok yang meminta Majelis Hakim membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan ini, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak kedua eksepsi Tergugat tersebut patut dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya merupakan rangkaian dalil dimana Pembanding memohon agar Majelis Hakim membatalkan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang dilaksanakan di bawah tangan tahun 2006 yang kemudian diterbitkan akta nikah antara Pembanding dan Terbanding nomor xxx tanggal 5 Februari 2009 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding tersebut, Terbanding dan Turut Terbanding telah mengajukan tanggapan sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat/Pembanding mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi, bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat/ Terbanding mengajukan alat-alat bukti surat yang ditandai dengan T.1 sampai dengan T.4 dan 2 (dua) orang saksi, bernama xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai alat-alat bukti tersebut baik alat bukti surat maupun saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pembanding maupun yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan secara saksama terhadap dalil-dalil dan alat-alat bukti para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori banding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding menilai *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat atau kurang cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) karena telah mengenyampingkan replik dan kesimpulan Penggugat/Pembanding. Pembanding dalam repliknya telah membantah seluruh dalil eksepsi Tergugat/Terbanding dan sekaligus menegaskan permasalahan pokok perkara beserta alasan-alasannya, sehingga seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima majelis hakim, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat jelas tidak membaca, tidak mempelajari serta melalaikan replik dan kesimpulan dari Pembanding sehingga dalam hal ini pertimbangan majelis sangat tidak relevan dan telah menciderai kualitas keprofesionalan majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara sehingga mengakibatkan kepentingan hukum Pembanding dirugikan;
- Bahwa Pembanding merasa dibohongi oleh Terbanding karena dari awal Terbanding tidak jujur dan dalam pengurusan buku Nikah, status

Pembanding diduga dipalsukan, status Pembanding Duda Cerai Hidup dibuat Menjadi Duda Cerai Mati berdasarkan surat keterangan kematian Nomor xxx tanggal 28 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Desa Sukadami, dan Terbanding juga diduga memalsukan identitasnya dengan status Janda Mati berdasarkan surat keterangan kematian Nomor xxx tanggal 13 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Desa Sukadami, namun fakta yang sebenarnya Terbanding statusnya Janda Cerai Hidup. Hal ini bersesuaian dengan jawaban Turut Tergugat/Turut Terbanding poin 1 sampai dengan poin 5;

- Bahwa tidaklah benar kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sebagai suami istri yang sah selama lebih dari 16 tahun tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pembanding dan Terbanding tersebut. Perlu Pembanding tegaskan bahwa setelah berjalan kurang lebih 3 tahun pernikahan siri, kemudian Pembanding mengetahui perbuatan Terbanding yang telah membuat buku nikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pembanding. Selama itu Pembanding masih berupaya untuk menahan diri karena Pembanding masih mau memastikan apakah Terbanding tersebut benar melakukannya dan rencana apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh Terbanding. Perlu Pembanding sampaikan juga bahwa sesungguhnya kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tidak baik-baik saja, sering terjadi pertengkaran dan Pembanding sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari Terbanding. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dan tidak cermat karena telah menyimpulkan kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding selama 16 tahun tidak ada yang keberatan. Kemudian setelah Pembanding mendapat kepastian bahwa benar Terbanding telah melakukan pengurusan buku nikah di kantor KUA Kecamatan Cikarang Selatan secara diam-diam dan Pembanding juga menemukan beberapa bukti lembaran isian yang terdapat keterangan maupun tanda tangan Pembanding yang tidak sesuai kebenarannya. Karena hal tersebut kemudian Pembanding melaporkan perbuatan Terbanding yang membuatkan akta kematian/surat keterangan Kematian palsu mantan istri

Pembanding kepada Polres Metro Bekasi dengan laporan Nomor xxx, tanggal 10 Maret;

- Bahwa Terbanding seolah-olah merasa dirugikan padahal faktanya Pembanding yang sebenarnya dirugikan karena Terbanding menikah dengan status yang dipalsukan, bahkan Buku Nikah yang telah terbit dari KUA dengan Nomor: XX/XX/XXI/2009 tanggal 05 Februari 2009 disimpan oleh Terbanding dan Pembanding tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya substansi keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tersebut telah disampaikan dalam gugatan, replik dan kesimpulan Pembanding di depan persidangan tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara saksama sebagaimana terurai dalam putusannya yang menilai dalil-dalil dan alasan Pembanding tersebut tidak terbukti kebenarannya, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa tentang batalnya perkawinan diatur pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan ada dua macam, yaitu perkawinan batal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 KHI dan perkawinan dapat dibatalkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 KHI;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan alasan utama mengajukan pembatalan perkawinan dengan Terbanding adalah karena Terbanding telah melakukan pemalsuan identitas tatkala mengurus akta nikah, dimana Pembanding yang statusnya duda cerai hidup dikatakan duda cerai mati, demikian pula Terbanding yang statusnya janda cerai hidup dikatakan janda cerai mati;

Menimbang, bahwa alasan gugatan pembatalan kawin yang demikian ini dapat dikategorikan alasan karena terjadi penipuan atau salah sangka

mengenai diri suami atau isteri sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) KHI;

Menimbang, bahwa alasan gugatan pembatalan perkawinan yang demikian ini dapat diajukan dalam rentang waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya perkawinan, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (3) KHI;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah hidup berumah tangga yang jika dihitung sejak terbitnya akta nikah tanggal 5 Februari 2009 sampai dengan perkara ini diajukan sudah berjalan kurang lebih 16 (enam belas) tahun, sehingga terhadap alasan Pembanding karena Terbanding melakukan penipuan identitas atau salah sangka mengenai diri Terbanding, patut dinyatakan tidak terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (3) KHI;

Menimbang, bahwa tentang hal ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya secara detail dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan selama perkawinan yang telah berjalan 16 (enam belas) tahun tersebut tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan, dimana menurut Pembanding hal tersebut tidak benar karena Pembanding sendiri keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai penafsiran Pembanding ini berbeda dengan maksud dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dimaksud tidak ada keberatan pihak ketiga dalam putusan a quo adalah pihak ketiga diluar Pembanding dan Terbanding, dimana tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan selama hidup berumah tangga antara Pembanding dan Terbanding juga sering terjadi pertengkaran

dan Pembanding sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari Terbanding, alasan yang demikian ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak termasuk alasan gugatan pembatalan perkawinan, tetapi menjadi salah satu alasan gugatan perceraian dan hal ini telah dilakukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pembanding dan Terbanding ini, Terbanding telah mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Agama Cikarang terdaftar dengan Nomor 2073/Pdt.G/2024/PA.Ckr dan sesuai data di SIPP perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang tanggal 19 September 2024 yang amarnya pada pokoknya: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx). Selanjutnya dalam perkara ini Tergugat (xxx) mengajukan upaya hukum banding terdaftar di Register Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Nomor 249/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah diputus tanggal 18 November 2024 yang amarnya pada pokoknya "Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang perkara a quo", kemudian atas putusan ini, Tergugat (XXXXXX) mengajukan upaya hukum kasasi yang sampai sekarang masih dalam proses. Dengan demikian terdapat dua perkara yang subjek hukumnya sama, yaitu perkara cerai gugat yang diajukan oleh XXX melawan XXXXX yang sekarang dalam proses kasasi dan perkara pembatalan perkawinan ini yang diajukan oleh XXXX bin XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding dalam memori banding patut dinyatakan tidak terbukti beralasan hukum;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat

Pertama dalam perkara a quo *baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara patut dikuatkan* sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 760/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 3 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1447 Hijriyah, oleh kami Drs. Asrofi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding, serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Drs. Asrofi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Dedeng

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);